

1513372-68.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... sobre as drogas, dentro da ideia de tráfico no varejo, local de apreensão e circunstâncias, não há dúvidas quanto ao tráfico de drogas por parte do acusado. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 03h53min, na Rua Angelito Melo, n. 18, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado de nome DIOGO FERREIRA DE ASSIS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513372-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513372-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIOGO FERREIRA DE ASSIS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 30 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Pedro André Picado Alonso, a Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o réu; DIOGO FERREIRA DE ASSIS. Iniciados os trabalhos, tendo o réu sido notificado formalmente em juízo, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo definitivo a que foram submetidas as substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia, a qual é recebida nesta data, sendo o acusado citado e já intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não

havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas policiais; Matheus Goulart Domingos e Felipe Valle Teixeira. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM. JUIZ, DIOGO FERREIRA DE ASSIS está denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em instrução probatória oral foi ouvido apenas e tão somente dois dos policiais diretamente envolvidos na ocorrência, com derradeiro interrogatório do acusado. Ao término disso, em que pesem as ponderações da nobre representante ministerial, a Defesa aponta se tratar de caso de ABSOLVIÇÃO. Os policiais aduziram que viram o réu com uma sacola contendo 15 porções de maconha, dinheiro e um rádio comunicador. Quando se aproximaram, o réu tentou se evadir acabou tropeçando e batendo a cabeça. No hospital teria confessado informalmente o tráfico. O réu, em interrogatório, negou a prática dos fatos. Pois bem, Excelência, nada há nos autos exceto o depoimento de um dos próprios agentes que efetuaram a abordagem do réu. Fora o parco relato dos policiais, outros indicativos não foram apresentados e muito menos averiguados por meio de uma investigação esmerada e completa. Sequer o suposto transeunte que o réu teria tentado ajudar foi arrolado como testemunha. Compulsando os autos, verifica-se que não existe prova segura para fundamentar a condenação. POSTO ISSO, REQUER A DEFESA SEJA O RÉU ABSOLVIDO PELA FLAGRANTE FRAGILIDADE DA PROVA, CONSOANTE O ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: requer-se a) a aplicação da causa de diminuição relativa ao artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, em patamar máximo, tendo em vista que o réu preenche os requisitos legais, destacando a primariedade, ausente prova de ligação direta do réu com organização criminosa. b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o réu também preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44 do CP, lembrando aqui que a resolução nº 5 do Senado suspendeu a execução da parte do artigo 33, parágrafo 4 que vedava a conversão da pena de prisão em reprimenda alternativa; c) fixação de regime aberto, tendo em vista que o artigo 2, parágrafo 1, da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, na medida em que viola o princípio da individualização da pena. Nesse ponto, é importante destacar o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). A decisão ocorreu no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin, que teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado pelo Plenário Virtual. Na ocasião foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É INCONSTITUCIONAL A FIXAÇÃO EX LEGE, COM BASE NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.072/1990, DO REGIME INICIAL FECHADO, DEVENDO O JULGADOR, QUANDO DA CONDENAÇÃO, ATER-SE AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL"; d) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. DIOGO FERREIRA DE ASSIS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 03h53min, na Rua Angelito Melo, n. 18,

Jardim Ângela, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado de nome DIOGO FERREIRA DE ASSIS, qualificado a fl. 12, trazia consigo e guardava, 15 porções de cannabis sativa L., conhecida vulgarmente por "Maconha", presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, com peso líquido de 7,6g (sete gramas e seis decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 19/21, oportunidade em que foi preso por policiais que realizavam patrulhamento de rotina. O acusado estava em um ponto de venda de drogas, em horário não justificado, sozinho e na posse dos entorpecentes, bem como na posse de R\$35,00 em dinheiro e de um rádio comunicador. A liberdade provisória foi deferida por força de habeas corpus. O acusado foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A denúncia foi recebida no dia 30 de junho de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como foi interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 127/129). Em sede de debates, a acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, bem como a desclassificação do crime para a posse em nome próprio, além de todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das provas foi observada, considerando as peculiaridades do crime e as circunstâncias da apreensão. Também, a busca e a apreensão pessoal se justificaram na situação do réu estar em um ponto de venda de drogas, sozinho e tentar fugir dos policiais. II. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não é possível o acordo de não persecução penal porque o Ministério Público justificou o posicionamento institucional de contrariedade no caso de tráfico ilícito de drogas. III. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. IV. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno

de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 127/129), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Maconha" (cannabis sativa L), bem como que estava presente o princípio ativo responsável pelos seus efeitos entorpecentes (TETRAHIDROCANNABINOL). Demonstrado que as substâncias apreendidas eram "Maconha", a materialidade do crime está provada. VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos uníssomos e seguros dos policiais em Juízo, somado às circunstâncias em que o réu mantinha a posse sobre as drogas, dentro da ideia de tráfico no varejo, local de apreensão e circunstâncias, não há dúvidas quanto ao tráfico de drogas por parte do acusado. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 03h53min, na Rua Angelito Melo, n. 18, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado de nome DIOGO FERREIRA DE ASSIS, qualificado a fl. 12, trazia consigo e guardava, 15 porções de cannabis sativa L., conhecida vulgarmente por "Maconha", presente o princípio ativo

TETRAHIDROCANNABINOL, com peso líquido de 7,6g (sete gramas e seis decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 19/21, oportunidade em que foi preso por policiais que realizavam patrulhamento de rotina. O acusado estava em um ponto de venda de drogas, em horário não justificado, sozinho e na posse dos entorpecentes, bem como na posse de R\$35,00 em dinheiro e de um rádio comunicador. O acusado negou a prática do crime, alegando que tinha ido até o local para comprar drogas e acabou se assustando com a presença dos policiais, motivo pelo qual tentou fugir. Já os policiais militares, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, de forma harmônica, deixaram claro que o réu estava sozinho em um ponto de venda de drogas, bem como tentou fugir. Também disseram que o réu se acidentou quando caiu da escadaria e que ele estava na posse das drogas, do dinheiro e do rádio comunicador. Respeitosamente, a versão do réu encontra-se isolada nos autos, até porque ninguém mais estava no local, bem como ele entrou em contradição ao dizer que havia pessoas vendendo drogas e depois que estava sozinho. Além disso, não havia razão para fugir se não estava fazendo nada de errado. Portanto, não há dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime. No tocante à finalidade das drogas, as circunstâncias da apreensão, a forma de embalagem individual, a presença de dinheiro e de rádio comunicador, são próprios do crime de tráfico de drogas. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. VII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. O acusado é primário. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 43 e 44, ambos da Lei de Tóxicos, os quais não são diversos de casos análogos, fixo as penas básicas no patamar mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase não há alterações porque as penas já foram fixadas no patamar mínimo legal e a agravante da calamidade pública não se aplica ao caso por falta de demonstração de nexo causal entre ela e o crime. Já na terceira fase de aplicação da pena, o redutor de 2/3 do tráfico de drogas privilegiado é reconhecido para reduzir as penas para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa no patamar mínimo legal, por ser o réu pessoa humilde economicamente e sem condições financeiras maiores. O réu poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial já ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar DIOGO FERREIRA DE ASSIS, RG/SP nº 39591102, CPF nº 230.306.678-63, nascido em 01/03/1998, filho de Valter Gomes de Assis e de Tania Ferreira de Assis, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 166 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. §4º, ambos da Lei Federal nº 11.343/06. Condene o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência em face da situação econômica do réu. Presentes os requisitos legais, do artigo 44 e s.s. do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo tempo dela e em local a ser designado pelo respeitável Juízo das Execuções Criminais, bem como por 10 dias multa, no valor mínimo unitário legal a se somar à pena pecuniária. Oficie-se para a destruição imediata das drogas apreendidas e guardadas para contraprovas, uma vez que já há laudo definitivo não impugnado. Determino o perdimento do rádio comunicador e do dinheiro apreendido, em face da relação com as drogas, autorizando a destruição do primeiro e o encaminhamento dos valores para o fundo nacional antidrogas criado por lei. Apliquem-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Publicada a sentença em audiência, pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este

termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital